SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1
DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam **KONTRAK** ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

a. **AFILIASI** adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan, atau b) dikendalikan oleh, atau c) berada dibawah kendali yang sama dengan salah satu **PIHAK**. Yang dimaksud dengan "kendali" adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara atau pemilikan saham atau penguasaan suara secara langsung atau tidak langsung kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan perusahaan.

b. **DOKUMEN KONTRAK** adalah **POKOK-POKOK PERJANJIAN** dan semua dokumen yang disebut dalam PASAL 1 **POKOK-POKOK PERJANJIAN**.

c. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** yaitu segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang dan desain industri.

d. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.

e. **HARI KERJA** adalah semua **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia**.**

f. **JAMINAN** adalah suatu jaminan sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran C, yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin **PEKERJAAN** berdasarkan **KONTRAK.**

g. **JANGKA WAKTU KONTRAK** adalah jangka waktu yang dimulai sejak **TANGGAL KONTRAK** atau tanggal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal yang disebut dalam Lampiran D.

h. **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan **KONTRAK**, peraturan perundangan, *best oilfield practices* atau kepatutan.

i. **LOKASI SEWA** adalah kantor, lapangan atau tempat-tempat lain dimana **PERUSAHAAN** melakukan kegiatannya, di tempat mana **OBYEK SEWA** digunakan sebagaimana diatur dalam Lampiran B.

j. **MASA SEWA** yaitu jangka waktu **SEWA** yang harus dipenuhi oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam Lampiran D**.**

k. **OBYEK SEWA** adalah barang termasuk peralatan tambahan yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam Lampiran B.

l. **PERSONIL KONTRAKTOR** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **KONTRAKTOR** untuk melaksanakan **KONTRAK**, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada **SUBKONTRAKTOR** dan *vendo*r. Termasuk dalam pengertian **PERSONIL KONTRAKTOR** adalah mereka yang oleh **KONTRAKTOR** diundang atau dibiarkan untuk berada di **LOKASI SEWA**.

m. **PERSONIL PERUSAHAAN** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **PERUSAHAAN,** baik langsung maupun tidak langsung dan **PIHAK KETIGA** yang oleh **PERUSAHAAN** diundang untuk berada di **LOKASI SEWA**.

n. **PIHAK KETIGA** adalah mereka yang bukan **PERUSAHAAN, PERSONIL PERUSAHAAN, KONTRAKTOR** atau **PERSONIL KONTRAKTOR.**

o. **POKOK-POKOK PERJANJIAN** adalah dokumen yang berjudul "POKOK-POKOK PERJANJIAN" yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

p. **SUBKONTRAK** adalah kontrak antara **KONTRAKTOR** dan **SUBKONTRAKTOR** untuk melaksanakan sebagian dari **SEWA**.

q. **SUBKONTRAKTOR** adalah suatu pihak yang disetujui secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** untuk melakukan sebagian dari **SEWA** dalam kapasitas sebagai subkontraktor dari **KONTRAKTOR**.

r. **TABEL PENILAIAN KINERJA** adalah tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran G

s. **TANGGAL DIMULAINYA MASA SEWA** adalah tanggal dimulainya pelaksanaan **SEWA** oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D**.**

t. **TEMPAT PENERIMAAN OBYEK SEWA** adalah tempat diterimanya **OBYEK SEWA** dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran B.

u. **TANGGAL SELESAINYA MASA SEWA** adalah tanggal sebagaimana diatur dalam Lampiran D.

PASAL 2
ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

2.1 Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pengawas Pekerjaan **PERUSAHAAN** yang diatur dalam Lampiran G. Meskipun demikian, **PERUSAHAAN** berhak untuk memberikan instruksi kepada **KONTRAKTOR** secara lisan dan **KONTRAKTOR** harus tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi itu harus kemudian dikonfirmasikan secara tertulis oleh **KONTRAKTOR** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari **KONTRAKTOR** tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari **KONTRAKTOR**, maka instruksi lisan dari **PERUSAHAAN** tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.

2.2 Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam **DOKUMEN KONTRAK** adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran **KONTRAK** ini.

2.3 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya **KONTRAK** ini.

2.4 Tidak ada hak apapun dari satu **PIHAK** berdasarkan **KONTRAK** ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK** tersebut. Setiap perubahan atas **KONTRAK** ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.

2.5 Jika satu atau lebih ketentuan dalam **KONTRAK** ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau

KONTRAK ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari **KONTRAK** ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi **HARGA KONTRAK**, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

2.6 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam **DOKUMEN KONTRAK**, maka **PERUSAHAAN** yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.

2.7 Apabila **KONTRAK** ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

PASAL 3
KORESPONDENSI

3.1 Korespondensi terkait **KONTRAK** ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat atau faksimili ke alamat yang diatur pada Lampiran G.

3.2 Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak tanggal pengeposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika korespondensi dilakukan dengan faksimili.

3.3 Jika terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang berubah alamatnya harus mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) **HARI KALENDER** sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **KONTRAK** ini.

PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN KONTRAKTOR

KONTRAKTOR dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PERUSAHAAN** bahwa **KONTRAKTOR**: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan **KONTRAK** ini ditandatangani oleh pejabat **KONTRAKTOR** yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **KONTRAK** ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan **SEWA** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup **SEWA** serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK**.

PASAL 5
KEWAJIBAN KONTRAKTOR

5.1 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan **OBYEK SEWA** di **LOKASI SEWA** sebagaimana diatur dalam Lampiran B serta sesuai waktu yang ditetapkan dalam Lampiran D.

5.2 **PIHAK KEDUA** wajib menjamin **OBYEK SEWA** harus berfungsi pada saat **TANGGAL DIMULAINYA MASA SEWA** dan selama **MASA SEWA.**

5.3 **KONTRAKTOR** wajib memperbaiki dan/atau mengganti **OBYEK SEWA** yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B**.** Perbaikan dan/atau penggantian tersebut harus dilakukan oleh **KONTRAKTOR** tanpa membebankan biayanya kepada **PERUSAHAAN** dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN.** Jika **KONTRAKTOR** tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, **PERUSAHAAN** dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian itu sendiri atau menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada **KONTRAKTOR** dan/atau dipotong dari pembayaran **HARGA SEWA.**

5.4 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan **PERSONIL KONTRAKTOR** sesuai yang diatur dalam Lampiran B, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Lampiran B, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan **SEWA**.

5.5 **PERUSAHAAN** berhak menginstruksikan dan **KONTRAKTOR** wajib untuk segera mengganti **PERSONIL KONTRAKTOR** yang oleh **PERUSAHAAN** dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya. **KONTRAKTOR** wajib menyediakan pengganti dan pengganti itu harus berada di **LOKASI SEWA** paling lambat 2 x 24 jam setelah instruksi diberikan oleh **PERUSAHAAN**.

5.6 **KONTRAKTOR** wajib bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor **PERUSAHAAN** untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan **SEWA**.

5.7 **KONTRAKTOR** wajib memberikan infomasi yang setiap saat dapat diminta oleh **PERUSAHAAN** berkaitan dengan pelaksanaan **SEWA.**

5.8 **KONTRAKTOR** harus sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi **PERUSAHAAN**, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang. Jika instruksi tersebut akan berakibat pada dan **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan perubahan atas ruang lingkup **SEWA, HARGA SEWA** atau **MASA SEWA**, maka instruksi tersebut akan dituangkan dalam suatu amendemen.

5.9 **KONTRAKTOR** harus sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi **PERUSAHAAN** dan/atau kegiatan kontraktor-kontraktor **PERUSAHAAN** lainnya di **LOKASI SEWA**.

5.10 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) **HARI KALENDER** sejak **TANGGAL SELESAINYA SEWA** atau tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur dalam PASAL 20, **KONTRAKTOR** wajib dengan biayanya sendiri, menyelesaikan demobilisasi **OBYEK SEWA** termasuk **PERSONIL KONTRAKTOR**, yang tidak digunakan lagi dalam rangka **KONTRAK** ini (*as is*) dan memulihkan kondisi **LOKASI SEWA** dalam keadaan semula. Jika **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan kewajiban seperti yang disebut diatas, **PERUSAHAAN** berhak melakukan sendiri atau menyuruh **PIHAK KETIGA** untuk melakukan demobilisasi dan pemulihan seperti yang disebut diatas atas biaya dan risiko **KONTRAKTOR**.

5.11 **KONTRAKTOR**, atas biayanya sendiri, wajib untuk memelihara **OBYEK SEWA** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** sebagaimana diatur dalam Lampiran D. Dalam rangka pemeliharaan tersebut, **KONTRAKTOR** wajib untuk menyediakan **PERSONIL KONTRAKTOR**, peralatan atau material yang diperlukan, tanpa meminta pembayaran tambahan apapun dari **PERUSAHAAN**.

PASAL 6
PENUNDAAN

6.1 Dengan pemberitahuan tertulis, **PERUSAHAAN** dapat setiap waktu memerintahkan **KONTRAKTOR** untuk menunda dimulainya pelaksanaan **SEWA** baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan itu **KONTRAKTOR** harus segera menghentikan pelaksanaan **SEWA** dan menjaga serta melindungi bagian **SEWA** yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak terbatas pada **OBYEK SEWA** yang telah ada di **LOKASI SEWA**.

6.2 Jika **KONTRAKTOR** menerima pemberitahuan penundaan seperti disebut dalam PASAL 6.1 di atas yang lamanya lebih dari jangka waktu yang diatur dalam Lampiran D, **KONTRAKTOR** dapat mengusulkan kepada **PERUSAHAAN** untuk melakukan perubahan **MASA SEWA**. Jika **PERUSAHAAN** setuju dengan usulan tersebut, **PARA PIHAK** akan menyepakati suatu **MASA SEWA** yang baru dalam suatu amendemen.

6.3 **KONTRAKTOR** tidak berhak untuk menerima kompensasi apapun juga berkaitan dengan penundaan pelaksanaan **SEWA** kecuali disetujui secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** dalam suatu amendemen.

PASAL 7
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E.

PASAL 8
ETIKA BISNIS

KONTRAKTOR menjamin bahwa **KONTRAKTOR** dan/atau **PERSONIL KONTRAKTOR** dan/atau **SUBKONTRAKTOR** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 9
KERAHASIAAN

9.1 Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PERUSAHAAN**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil dari pelaksanaan **SEWA** merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").

9.2 **KONTRAKTOR**, termasuk **PERSONIL KONTRAKTOR**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PERUSAHAAN**.

9.3 Pengungkapan **Informasi Rahasia** kepada **PERSONIL KONTRAKTOR**, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **KONTRAKTOR** yang perlu mengetahui **KONTRAK** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN**.

9.4 **KONTRAKTOR** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik

dan melindungi semua **Informasi Rahasia**, termasuk mewajibkan **PERSONIL KONTRAKTOR** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

9.5 Ketentuan dalam PASAL 9.2 tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **KONTRAK** ini; atau b) merupakan milik **KONTRAKTOR** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **KONTRAK** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **KONTRAK** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas pelaksanaan **SEWA** atau **KONTRAKTOR**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

9.6 Jika **PERUSAHAAN** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi *(confidentiality agreement)* berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PERUSAHAAN** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PERUSAHAAN** dengan pemilik data/informasi tersebut.

9.7 **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **PERUSAHAAN**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh **KONTRAKTOR** pada saat **KONTRAK** berakhir.

9.8 Kewajiban **KONTRAKTOR** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **KONTRAK** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **KONTRAK**.

9.9 Jika berdasarkan **KONTRAK** ini **KONTRAKTOR** diizinkan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** kepada pihak lain selain **PERUSAHAAN**, **KONTRAKTOR** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **KONTRAKTOR** wajib memberitahu **PERUSAHAAN** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) **HARI KALENDER** sejak **Informasi Rahasia** tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **KONTRAKTOR** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 10
JAMINAN

KONTRAKTOR wajib menjaga agar **JAMINAN** terus berlaku efektif sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C, termasuk mengganti atau menyesuaikan **JAMINAN** dimaksud jika terjadi amendemen yang telah disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**. Tidak dilakukannya kewajiban yang diuraikan dalam Pasal ini merupakan **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR**.

PASAL 11
ASURANSI

Apabila dipersyaratkan untuk pelaksanaan **PEKERJAAN**, **KONTRAKTOR** wajib mempunyai asuransi dengan jenis dan nilai pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran F. **PERUSAHAAN** dapat meminta **KONTRAKTOR** untuk menunjukan bukti asuransi tersebut.

PASAL 12
INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN

12.1 **PERUSAHAAN** akan menyediakan informasi, sarana, akses sebagaimana diatur dalam Lampiran B, jika ada, dengan ketentuan bahwa **PERUSAHAAN** tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi, sarana dan akses tersebut dan risiko penggunaan informasi, sarana dan akses itu adalah tanggung jawab penuh **KONTRAKTOR** sendiri.

12.2 Jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, **PERUSAHAAN** akan memberikan bantuan atau rekomendasi yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **SEWA.**

12.3 Dengan tetap tunduk pada peraturan internal **PERUSAHAAN**, **PERUSAHAAN** akan memberikan akses bagi **PERSONIL KONTRAKTOR** untuk masuk ke **LOKASI SEWA**.

PASAL 13
PENGALIHAN KONTRAK DAN SUBKONTRAK

13.1 Satu **PIHAK** dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam **KONTRAK** ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** yang lain, kecuali sebagaimana diatur dalam PASAL 13.2.

13.2 **PERUSAHAAN** berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan/atau kewajiban dalam **KONTRAK** ini kepada **AFILIASI** dari **PERUSAHAAN** tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**.

13.3 **KONTRAKTOR** dapat menunjuk **SUBKONTRAKTOR** untuk pelaksanaan sebagian **SEWA**. Apabila **KONTRAKTOR** menunjuk **SUBKONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR** tetap bertanggungjawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan **KONTRAK** ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara **KONTRAKTOR** dengan **SUBKONTRAKTOR.**

13.4 **KONTRAKTOR** wajib segera menyerahkan fotokopi **SUBKONTRAK** yang sudah ditandatangani kepada **PERUSAHAAN**.

PASAL 14
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

14.1 **HARGA KONTRAK** dan ketentuan penagihan serta pembayaran sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

14.2 **PERUSAHAAN** berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat **PERUSAHAAN** sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan **KONTRAK** ini. **PERUSAHAAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** tentang penolakan tersebut.

14.3 Jika **PERUSAHAAN** tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam PASAL 14.2 diatas, tagihan **KONTRAKTOR** akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu yang diatur dalam Lampiran C.

14.4 Semua tagihan **KONSULTAN** harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

14.5 Pembayaran tagihan oleh **PERUSAHAAN** tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk kemudian

mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan itu. Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa **PERUSAHAAN** telah menerima hasil atau bagian dari **PEKERJAAN** atau bukti bahwa **KONTRAKTOR** telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.

14.6 Jumlah sebagian pembayaran yang ditahan oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C**,** tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk melakukan upaya hukum lain jika **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.

14.7 **KONTRAKTOR** tidak berhak atas pembayaran lain apapun juga kecuali yang secara tegas disebut dan diatur dalam **KONTRAK** ini.

14.8 Semua tagihan menurut **KONTRAK** ini harus dilakukan dalam mata uang yang diatur dalam Lampiran C. **PERUSAHAAN** berhak untuk membayar suatu tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam tagihan. Jika **PERUSAHAAN** menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C.

14.9 **PERUSAHAAN** atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembayaran langsung ke **SUBKONTRAKTOR** berdasarkan tagihan dan pelimpahan kewenangan dari **KONTRAKTOR** dan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** sepanjang mengenai jumlah yang dibayarkan.

14.10 Semua tagihan berdasarkan **KONTRAK** ini harus sudah dikirimkan oleh **KONSULTAN** ke **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

PASAL 15
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing **PIHAK** akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C.

PASAL 16
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

16.1 **PERUSAHAAN** berhak memberikan penghargaan dan/ atau sanksi administratif sesuai **TABEL PENILAIAN KINERJA**.

16.2 **PERUSAHAAN** berhak memberikan denda finansial seperti diatur dalam Lampiran B terhadap **KONTRAKTOR**

16.3 **PERUSAHAAN** berhak memotong sanksi atau denda yang berbentuk uang Cdari pembayaran **HARGA KONTRAK.**

16.4 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak **PERUSAHAAN** untuk juga melakukan pemutusan **KONTRAK** dan/atau pencairan **JAMINAN**.

PASAL 17
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

17.1 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau

kematian **PERSONIL KONTRAKTOR,** atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PERSONIL KONTRAKTOR,** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PERUSAHAAN.** Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut diatas, **KONTRAKTOR** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PERUSAHAAN** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

17.2 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian **PIHAK KETIGA,** atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PIHAK KETIGA,** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PERUSAHAAN.** Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut diatas, **KONTRAKTOR** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PERUSAHAAN** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

17.3 **PERUSAHAAN** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **KONTRAKTOR** dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian **PERSONIL PERUSAHAAN,** atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PERSONIL PERUSAHAAN,** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR.** Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut diatas, **PERUSAHAAN** akan mengganti rugi (termasuk biaya yang hukum dikeluarkan) **KONTRAKTOR** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

17.4 **PERUSAHAAN** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **KONTRAKTOR** dari kerugian yang timbul berkaitan dengan rusak atau hilangnya harta benda **PERUSAHAAN,** kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR.**

17.5 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya peralatan, material serta harta benda **KONTRAKTOR** lainnya, harta benda **SUBKONTRAKTOR** serta **OBYEK SEWA** yang belum diserahkan**,** kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PERUSAHAAN.**

17.6 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan **PERSONIL KONTRAKTOR** atau tuntutan **SUBKONTRAKTOR. PERUSAHAAN** berhak untuk meminta **KONTRAKTOR** untuk menunjukan bukti tertulis pemenuhan kewajiban **KONTRAKTOR** terhadap **PERSONIL KONTRAKTOR** atau **SUBKONTRAKTOR** dan **PERUSAHAAN** berhak untuk menahan pembayaran tagihan **KONTRAKTOR** jika kewajiban-kewajiban **KONTRAKTOR** tersebut belum dipenuhi.

17.7 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan perundangan yang berlaku termasuk dilanggarnya peraturan tentang kelestarian lingkungan hidup dan **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** oleh **KONTRAKTOR**.

17.8 Dalam keadaan apapun, tidak ada **PIHAK** yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh **PIHAK** yang lainnya.

PASAL 18
KEADAAN KAHAR

18.1 Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang

wajar ("**KEADAAN KAHAR**").

18.2 Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

18.3 Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini dengan alasan **KEADAAN KAHAR** jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

18.4 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

18.5 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **KONTRAK**.

18.6 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR, PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan PASAL 18.4 diatas, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.

18.7 **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud PASAL 18.4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.

18.8 Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **KONTRAK** ini.

18.9 Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

18.10 Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **KONTRAK** dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 19
PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL

19.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **KONTRAK** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.

19.2 **PERUSAHAAN** berhak memutuskan **KONTRAK** secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **KONTRAKTOR**, dengan pemberitahuan tertulis, jika: a) **KONTRAKTOR** melakukan **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** dengan catatan bahwa **PERUSAHAAN** dapat

(namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **KONTRAKTOR** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** tersebut dan **KONTRAK** ini putus jika, menurut pandangan **PERUSAHAAN** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **KONTRAKTOR** dalam waktu yang diberikan **PERUSAHAAN**; atau b) telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") terhadap **KONTRAKTOR** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; atau c) dijatuhkannya sanksi administratif dari **PERUSAHAAN** terhadap **KONTRAKTOR** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK** ini; d) diputusnya kontrak lain antara **KONTRAKTOR** dengan **PERUSAHAAN** atau **AFILIASI PERUSAHAAN** karena kesalahan **KONTRAKTOR** atau e) **KONTRAKTOR** atau **AFILIASI**nya telah atau sedang memperkarakan **PERUSAHAAN** atau **AFILIASI**nya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan **KONTRAK** ini.

19.3 Pemutusan **KONTRAK** sebagaimana dimaksud dalam PASAL 19.2 diatas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PERUSAHAAN** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.

19.4 Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam PASAL 19.2 diatas, maka: a) **PERUSAHAAN** berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan **PERUSAHAAN** sendiri untuk menyelesaikan pelaksanaan **SEWA,** tanpa persetujuan **KONTRAKTOR** dan apabila keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh **PERUSAHAAN** untuk penyelesaian pelaksanaan **SEWA** menjadi lebih besar dari **HARGA KONTRAK** maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggungjawab **KONTRAKTOR**; b) **KONTRAKTOR** wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen ijin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan **SEWA** kepada Direksi Pekerjaan yang disebut dalam Lampiran G dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah tanggal pemutusan **KONTRAK**; c) **KONTRAKTOR** melepaskan haknya atas (i) sisa **HARGA KONTRAK** berkaitan pelaksanaan **SEWA** yang telah dikerjakan namun belum dibayarkan, dan (ii) pembayaran **HARGA KONTRAK** berkaitan dengan pelaksanaan **SEWA** yang belum dilaksanakan; dan d) **PERUSAHAAN** berhak untuk mencairkan **JAMINAN**.

19.5 Salah satu **PIHAK** dapat memutuskan **KONTRAK** apabila terjadi **KEADAAN KAHAR** yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) **HARI KALENDER**. Jika **KONTRAK** diputus karena **KEADAAN KAHAR** seperti disebut dalam Pasal ini, maka **KONTRAKTOR** dapat menagih dan **PERUSAHAAN** akan membayar hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan/atau **MATERIAL** yang telah diserahkan oleh **KONTRAKTOR** dan diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** sampai dengan tanggal putusnya **KONTRAK** ini. Jika **KONTRAK** diputus berdasarkan Pasal ini, **PERUSAHAAN** akan mengembalikan **JAMINAN** kepada **KONTRAKTOR.**

19.6 **PERUSAHAAN** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan **KONTRAK** ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **KONTRAKTOR**, paling lambat 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sebelum tanggal putusnya **KONTRAK**. Jika **KONTRAK** diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, **KONTRAKTOR** dapat menagih dan **PERUSAHAAN** akan membayar hasil pelaksanaan **SEWA** yang telah dilaksanakan dan/atau **MATERIAL** yang telah diserahkan oleh **KONTRAKTOR** dan diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** sampai dengan tanggal putusnya **KONTRAK** ini. Jika **KONTRAK** diputus berdasarkan Pasal ini, **PERUSAHAAN** akan mengembalikan **JAMINAN** kepada **KONTRAKTOR**.

19.7 Jika terjadi pemutusan **KONTRAK, KONTRAKTOR** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **KONTRAK** sampai tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur diatas.

PASAL 20
AUDIT

20.1 **KONTRAKTOR** wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan **KONTRAK** ini

dengan benar dan sesuai praktek akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah **KONTRAK** ini berakhir.

20.2 Selama masa yang disebut dalam PASAL 20.1 diatas, **PERUSAHAAN** atau pihak yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan **KONTRAKTOR,** dengan biayanya sendiri**,** wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.

20.3 Apabila berdasarkan audit yang disebut dalam PASAL 20.2 diatas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh **PERUSAHAAN** terkait dengan pelaksanaan **KONTRAK**, maka **PERUSAHAAN** berhak menagih dan **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

22.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini melalui musyawarah.

22.2 Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) **HARI KALENDER** sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, salah satu **PIHAK** dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase **BANI** dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.

22.3 Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

22.4 **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK.**

PASAL 23
HUKUM YANG BERLAKU ATAS KONTRAK INI

KONTRAK ini harus diintepretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.